اساسنامه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران

مقدمه :

به منظور ساماندهی فعالیتهای بازرگانی تجهیزات پزشکی وخدمات درامور مربوط وحفظ توازن ونظم وفراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر ازسرمایه گذاری و همچنین استفاده وانتقال تجربیات علمی وعملی دست اندرکاران وبه هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه دراینگونه موارد و دفاع ازمنافع مشروع اشخاص حقیقی وحقوقی عضو ، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران مطابق بامفاد ذیل تشکیل می گردد:

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ هویت

هویت : اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی که دراین اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده می شود دراجرای بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵و اصلاحیه ۱۳۷۳/۰۹/۱۵) وباموافقت و نظارت اتاق ایران وبا حداقل ۲۵نفر عضو تشکیل می شود ودارای شخصیت حقوقی مستقل واستقلال مالی می باشد وبه صورت صنفی وغیر انتفاعی فعالیت می نماید.

ماده ۲ـ تابعیت

تابعیت اتحادیه ایرانی است .

ماده ۳ـ اقامتگاه

اقامتگاه قانونی اتحادیه درخیابان فلسطین شمالی ـ بالاتراز بلوارکشاورز ـ نبش کوچه راد ـ پلاک ۲۱ـ ساختمان گروه پزشکی ۲۱ـ طبقه سوم می باشد.

تبصره ـ در صورت تغییر اقامتگاه قانونی اتحادیه ، مراتب درروز نامه کثیرالانتشارمنتخب ، آگهی وکتباً به اطلاع اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران خواهدرسید.

ماده ۴ـ حوزه فعالیت

حوزه فعالیت اتحادیه درسراسرایران است . اتحادیه می تواند پس از تصویب هیئت مدیره و تأییداتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران درمراکز استانها شعبه ودرشهرستانها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید.

تبصره ـ شرایط تشکیل شعب ونمایندگی می بایست مطابق با آئین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی وصنایع معادن ایران باشد.

ماده ۵ـ مدت

مدت فعالیت اتحادیه نامحدود است .

فصل دوم ـ اهداف

ماده ۶ـ هدفهای اتحادیه عبارتنداز:

۶-۱- ایجاد انسجام و هماهنگی بین بازرگانان تجهیزات پزشکی دربخش خصوصی در راستای شناسایی توانمندیهای آنان به منظور ارتقاء وضعیت خدمات بهداشتی ، درمانی کشوروسلامتی عمومی.

۶-۲- تلاش برای ساماندهی فعالیتهای بازرگانی موضوع اتحادیه وبهبود کیفیت خدمات دهی اعضاء.

۶-۳- بازاریابی مستمربا کسب اطلاعات مربوط به عرصه وتقاضا ، قیمت وکلیه اطلاعات تجاری برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافتهای جهانی نیل به اهداف قانونی توسعه .

۶-۴- مشارکت گروهی درتصمیم سازی ها وتصمیم گیریها وتهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با واردات و صادرات تجهیزات پزشکی وخدمات درجهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق ایران .

۶-۵- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور وهم سازمانهای مالی وپولی بین المللی درقالب قوانین جمهوری اسلامی وفراهم سازی زمینه تسهیلات مالی درجهت توسعه فعالیتهای اعضاء .

۶-۶- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه ، فعالیتهای بازرگانی اعضاء واطلاع رسانی ازطریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی ونشر کتب ، مجلات وبروشور های تخصصی.

۶-۷- فعالیت برای جذب ومشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط جهت عضویت درانجمن.

۶-۸- ارتقاء اعتبار وحیثیت اعضاء اتحادیه از طریق ساماندهی وایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو.

۶-۹- انجام هرگونه فعالیتهای علمی ، تحقیقاتی درداخل وخارج کشور درچها رچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف اتحادیه.

۶-۱۰- کمک به تحقق هدفهای کمی وکیفی تعیین شده برای تأمین کالاها ویاخدمات موضوع فعالیت اتحادیه .

۶-۱۱- حمایت ازمنافع مشترک اعضاء

۶-۱۲- ارائه خدمات حقوقی ومشورتی به اعضاء

۶-۱۳- جلوگیری ازانجام رقابت های ناسالم اعضاء درباز اراز طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران.

۶-۱۴- تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها ویاخدمات پزشکی کشوروایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها.

۶-۱۵- مشارکت درتدوین واجرای استانداردهای مورد نیاز واردات کالاها وخدمات موضوع فعالیت اتحادیه وکنترل آن ازطریق مؤسسات نظارتی .

۶-۱۶- کوشش درجهت رفع اختلافات فی مابین اعضاء وعنداللزوم ازطریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران .

۶-۱۷- معرفی اعضاء به وزارتخانه ها وسازمانهای مختلف جهت استفاده ازخدمات وتسهیلات مورد نیاز .

۶-۱۸- اجرای آن دسته ازوظایف اجرائی مرتبط با وزارتخانه ها وسازمانهای اقتصادی که به اتحادیه تفویض می شود .

۶-۱۹- تهیه گزارشات هرشش ماه یکبار ازعملکرد اتحادیه وارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حلهای اجرایی برای رفع مشکلات وارائه گزارش مزبور به اتاق ایران.

۶-۲۰- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات گروه کالایی ویا خدماتی موضوع فعالیت اتحادیه مربوط به نهادها وسازمانها و وزارتخانه های ذیربط وارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی وصنایع معادن ایران جهت اطلاع .

۶-۲۱- برگزاری دوره های آموزشی وانجام تحقیقات علمی ، صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی ومیزگردها وهمچنین حضور درهمایش های مختلف داخلی و خارجی وتألیف وترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه.

۶-۲۲- برگزاری ویا حضور درنمایشگاههای داخلی وخارجی مرتبط با وظایف اتحادیه.

۶-۲۳- کوشش برای جذب سرمایه ، فن آوری ، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد وارتقاء زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه.

۶-۲۴- الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور واساسنامه ومقررات وضوابط اتحادیه و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران.

فصل سوم – عضویت وشرایط آن

ماده ۷- کلیه بازرگانان فعال درزمینه تجهیزات پزشکی اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت موارد ذیل می توانند به عضویت اصلی اتحادیه درآیند:

الف- عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده ۲۱ قانون تجارت یا دارا بودن کارت بازرگانی دراتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن می باشد .

ب- عضویت اشخاص حقیقی منوط به شرایط ذیل میباشد:

۱-ب- تابعیت ایرانی
۲-ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
۳-ب- داشتن کارت بازرگانی در اتاقهای بازرگانی وصنایع و معادن
۴-ب- دارا بودن سابقه فعالیت بازرگانی درزمینه موضوع اتحادیه با تأیید دونفر از اعضای انجمن

تبصره ۱- عضویت موقت : شامل آندسته از افراد حقیقی (دانشگاهی یا بدون معرف) که بنا بر انگیزه وعلاقه شخصی درخواست عضویت دارند. حضور اعضای موقت درجلسات اتحادیه بدون حق رأی خواهد بود
تبصره ۲: کلیه اعضاء اتحادیه موظف به رعایت مفاد اساسنامه ومقررات وآئین نامه های مصوب هیأت مدیره ومقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف اتحادیه می باشند .

ماده ۸- خاتمه عضویت
مجمع عمومی می تواند به یکی از علل زیر به عضویت اعضای اتحادیه خاتمه دهد:

۸-۱- عدم پرداخت حق عضویت به رغم دوبار اخطار کتبی به فاصله ۳۰ روز

۸-۲- فوت شخص حقیقی یا انحلال شخص حقوقی

۸-۳- عدم رعایت مقررات اساسنامه ومصوبات مجامع عمومی ونادیده گرفتن مصالح وشئون اتحادیه.
تبصره – خاتمه عضویت به هریک از دلایل فوق مجوزی برای استرداد حق عضویت پرداخت شده نمی باشد.

فصل چهارم – ارکان

ماده۹- ارکان اتحادیه عبارتنداز :

- مجمع عمومی .
- هیات مدیره .
- بازرس .

ماده ۱۰- مجمع عمومی :
مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می باشد.

۱۰-۱- تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی دریکی ازجراید کثیرالانتشار وحداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وبا اعلام روز وساعت ومحل برگزاری مجمع صورت می پذیرد . ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دبیریا بازرس برای اعضاء ارسال می گردد.

۱۰-۲- اشخاص حقوقی عضو اتحادیه برای شرکت درجلسات مجمع عمومی یکنفر را کتباً بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور وبا مهر شرکت معرفی می نمایند.

۱۰-۳- جلسه مجمع عمومی (عادی و عادی فوق العاده) با شرکت اکثریت مطلق اعضاء (نصف بعلاوه یک) رسمیت پیدا می کند ومصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین (نصف بعلاوه یک) معتبر می باشد .

۱۰-۴- اخذ رأی درمجامع عمومی اتحادیه بصورت کتبی ومخفی می باشد .

۱۰-۵- با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه بعنوان رئیس سنی اداره جلسه را به عهده می گیرد وبلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی ودوناظر برای مجمع اخذ رأی بعمل خواهد آمد . سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد .

۱۰-۶- منشی در ابتدا اسامی حاضرین درجلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیأت رئیسه می رساند.همچنین منشی موظف به ثبت وضبط مذاکرات وتصمیمات مجمع می باشد.

۱۰-۷- مصوبات مجمع درچهارچوب اساسنامه اتحادیه برای کلیه اعضاءلازم الاتباع می باشد.

۱۰-۸- حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درکلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است وبدون حق رأی اظهار نظرخواهد نمود.

۱۰-۹- اتحادیه موظف است رونوشتی ازکلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی وفوق العاده) را برای اتاق بازرگانی وصنایع معادن ایران ارسال نماید .

ماده ۱۱ – مجامع عمومی بردو نوعند :

- مجمع عمومی عادی
- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی اتحادیه یک نوبت درسال (ترجیحاً درسه ماهه اول سال هجری شمسی) طبق ماده ۱۰ تشکیل می گردد . تشکیل مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده بهر تعداد که لازم باشد بلامانع است .

ماده۱۳ - وظایف مجمع عمومی عادی وعادی بطور فوق العاده بشرح زیراست :

۱۳-۱- استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته
۱۳-۲- استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته وبودجه سال جاری وتصویب آنها

۱۳-۳- تصویب پیشنهاد هیئت مدیره درمورد مبلغ ورودیه وحق عضویت سالانه اعضاء

۱۳-۴- استماع گزارش بازرس

۱۳-۵-بررسی و تصویب ترازنامه وگزارش مالی سالانه هیئت مدیره

۱۳-۶- تعیین خط مشی اتحادیه وبررسی واخذ تصمیم درمورد پیشنهادهای هیئت مدیره برای سال جاری

۱۳-۷- انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل اعضاء هیئت مدیره و بازرس که مدت مأموریت آنها خاتمه یافته ، یا مستعفی شده اند ویا فوت نموده اند.

۱۳-۸- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

ماده ۱۴ - هیئت مدیره موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۰ بنماید . در هر صورت تا زمان تشکیل هیات مدیره جدید ، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود ودرصورت عدم دعوت به مجمع توسط هیات مدیره اتحادیه، اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده ۱۵ - مجمع عمومی بطور فوق العاده درمواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء اتحادیه با رعایت ماده ۱۰ اساسنامه تشکیل میگردد.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضاء اتحادیه ویا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند وتصمیمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر درجلسه تصویب میشود.

ماده ۱۷ - با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز ازتاریخ وصول درخواست بازرس ، از اعضاءاتحادیه وفق ماده ۱۰ برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد ودرصورت استنکاف ، بازرس می تواند راساً با رعایت ماده ۱۰ اقدام نماید.

ماده۱۸ - با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء اتحادیه مبنی برتشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده ویا مجمع فوق العاده ، هیئت مدیره اتحادیه باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز ازتاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۰ دعوت نماید، درصورت استنکاف هیأت مدیره درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهند وبازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق ماده۱۰ ازاعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع نماید، درخواست کنندگان مستقیماً نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نماید.

ماده۱۹ - درصورت عدم رسمیت یافتن هریک ازجلسات مجمع عمومی بعلت حد نصاب ، حداکثر ظرف ۲۰ روز جلسه بعدی با رعایت ماده ۱۰ ازنظر درج آگهی در روزنامه ودعوت از اعضاء اقدام وجلسه دوم مجمع با هرتعداد رسمیت خواهد داشت .

ماده۲۰ - وظایف واختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتنداز :
الف- تغییر واصلاح اساسنامه اتحادیه
ب- عزل انفرادی یا جمعی هیئت مدیره ویا بازرسان
ج- انحلال اتحادیه وانتخاب اعضاء هیئت تصفیه

ماده۲۱ - هیئت مدیره :

۲۱-۱- اتحادیه بوسیله هیئت مدیره ای مرکب ازپنج نفرعضو اصلی ودونفر عضو علی البدل از اعضاء صاحب کارت بازرگانی که بوسیله مجمع عمومی عادی ویا عادی بصورت فوق العاده ازبین اعضاء نمایندگان قانونی آنان برای مدت سه سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

۲۱-۲- بعد ازاختتام دوره مأموریت هیئت مدیره تاانتخاب هیئت مدیره جدید ، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود .

۲۱-۳- انتخاب هریک از اعضای هیئت مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است .

ماده۲۲ - شرایط عضویت درهیئت مدیره :
الف- دارا بودن تابعیت ایرانی
ب- داشتن حسن شهرت
ج- متدین به یکی ازادیان رسمی کشور
د- ارائه معرفی نامه کتبی (برای اشخاص حقوقی)

ماده ۲۳ - داوطلب عضویت درهیئت مدیره موظف است از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را همراه مدارک مورد نیاز به اتاق ایران واتحادیه تسلیم نماید.

تبصره – بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت درهیئت مدیره قبل ازتشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیئت مؤسس وپس از آن بوسیله هیئت مدیره های منتخب صورت میگیرد. هیات مدیره موظف است واجد شرایط نشناختن داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دریافت درخواست به اطلاع او برساند ودرصورت تسلیم اعتراض توسط فرد یاد شده تا مدت یک هفته به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران ، بررسی لازم صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران لازم الاجرا می باشد .

ماده۲۴ - درصورت استعفاء از عضویت ، اخراج ویا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن درارکان اتحادیه دارای سمتی است ، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی وزایل خواهدشد .

ماده۲۵ - چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب درارکان اتحادیه بهر دلیلی ازعضویت درشرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت بخودی خود ازسمتی که

در اتحادیه دارد معزول و هیچگونه سمتی در اتحادیه نخواهد داشت . وسمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض ودرصورت نیاز، برابر مقررات ، انتخابات بعمل خواهد آمد.

ماده۲۶ - زایل شدن موردی ازبندهای ماده ۲۲ برای هریک ازاعضاء هیئت مدیره درطول دوره مأموریت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده۲۷ - درصورت استعفا ویا فوت ویاعزل نصف به اضافه یک اعضای هیت مدیره انتخاب هیئت مدیره تجدید خواهد شد.

ماده ۲۸ - هیئت مدیره دراولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد ازقطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود ازبین خود یک نفر را بعنوان رئیس اتحادیه ، دونفر را بعنوان نواب رئیس ، یکنفر را بعنوان خزانه دار ویک نفربه عنوان منشی اتحادیه انتخاب خواهد نمود .

ماده ۲۹ - مدت تصدی هر یک ازسمت های اعضای هیئت مدیره بیش ازمدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . متصدیان هریک ازسمت ها توسط هیئت مدیره قابل عزل ویا تجدید انتخاب میباشند .

ماده۳۰ - هیئت مدیره درمقاطعی که مشخص می نماید ویا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نواب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره درمرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد .

ماده ۳۱ - درصورت استعفاء ، فوت ویا عزل هریک ازاعضاء هیئت مدیره ، عضوعلی البدلی که دراانتخابات رأی بیشتری داشته است ، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد ودرصورتیکه اعضاء علی البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب در هیئت مدیره به قید قرعه بعمل خواهد آمد .

تبصره ۱ - غیبت بدون عذر موجه درسه جلسه متوالی موجب عزل ازعضویت درهیئت مدیره خواهد بود.

تبصره ۲ - تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت ، حداقل با دو سوم اعضاء هیئت مدیره میباشند.

ماده۳۲ – جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت پیدا میکند.

ماده ۳۳ - اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس اتحادیه ودرصورت غیبت او با نواب رئیس است. درصورت غیبت رئیس ونواب رئیس ، سایر اعضای هیئت مدیره یک نفر ازاعضاء حاضر درجلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را درارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده۳۴ – مصوبات هیئت مدیره با رأی اکثریت نصف به اضافه یک حاضرین درجلسه (غیر ازمفاد تبصره ۲ ماده ۳۱) معتبر خواهد بود .

ماده۳۵ - صورت مذاکرات وتصمیمات هیئت مدیره دردفترثبت وبه امضای حاضرین می رسد.

ماده ۳۶- شرکت اعضاء علی البدل وبازرس درجلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی حق رأی نخواهد داشت .

ماده۳۷- هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج ، یکنفر شخص حقیقی را بصورت موظف بعنوان دبیر انتخاب نماید.

تبصره ۱- هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی ازاختیارات خودرا به رئیس اتحادیه تفویض نماید.

تبصره۲- درصورتی که دبیرعضو هیئت مدیره باشد دوره دبیری اواز مدت عضویت درهیئت مدیربیشتر نخواهدبود.

تبصره۳- درصورتی که دبیر عضو هیات مدیره نباشد ، حق شرکت درجلسات هیأت مدیره بدون حق رأی دارد.

ماده۳۸- برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات ومخابرات وتحریر وتکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط وحفظ ونگهداری اسناد واوراق اتحادیه تهیه آمار واطلاعات مورد نیاز وحفاظت آن جمع آوری قوانین وآئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت اتحادیه، تشکیل پرونده برای اعضاء وثبت عضویت آنها انجام تشریفات اداری مربوط به انتشارآگهی ها وارسال دعوت نامه ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره وبازرس اتحادیه، اخذ معرفی نامه های نمایندگان شرکتهای عضو برای ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد وحضور و غیاب کارکنان ، نگهداری و حفظ اموال واثاثیه اتحادیه وتعمیروسرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداری درمورد کارهای دردست اجرا ومسائل داخل اتحادیه ، اجرای مصوبات دراتحادیه وهر اقدامی که عرفاً برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر زیرنظر رئیس هیات مدیره تأسیس می گردد.

ماده۳۹- وظایف واختیارات وحدود مسئولیت هیئت مدیره:
هیئت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است واز کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه برخوردار است وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح می باشد:

۳۹-۱- افتتاح حساب جاری بنام اتحادیه دربانکهای مجاز وواریز کلیه وجوهات اتحادیه وپرداخت هزینه ها ازاین حساب ودرصورت لزوم تحصیل وام.

۳۹-۲- انجام عملیات مالی وپولی و تعهدات مالی طبق اختیارات وارائه گزارش سالانه عملیات واقدامات مالی خود به مجمع عمومی

۳۹-۳- عقد هرگونه قرارداد وتبدیل وتغییر آن راجع به خرید وفروش واجاره وتملک اموال منقول وغیر منقول بنام وحساب اتحادیه بدون قصد وانگیزه تجاری درجذب وجلب منفعت

۳۹-۴- اداره امورمالی اتحادیه که سرپرستی آن با خزانه داراست

۳۹-۵- دریافت مطالبات اتحدیه وپرداخت دیون آن

۳۹-۶- استخدام وعزل ونصب دبیر وکارکنان اتحادیه وتعیین شغل وحقوق ودستمزد وسایر پرداختها، ترفیع وتنبیه وتعیین سایرشرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور

۳۹-۷- اقامه استرداد هرگونه دعوی حقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم وپرداختن به امردادرسی ازحق تجدید نظر دردادگاههای استان ودیوان عالی کشور، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری

۳۹-۸- اقدام به هرنوع امر ازاموریکه درچارچوب قوانین ومقررات موضوعه اجرای آن ازسوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه واگذار می گردد.

۳۹-۹- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره اتحادیه وپیشرفت مقاصد واهداف آن ضرورت داشته و دراساسنامه منع نشده باشد .

۳۹-۱۰- تعیین واعزام نماینده به کمیته های همکاریهای اقتصادی ، بازرگانی وفنی با رعایت شرایط مندرج درآئین نامه های مربوطه .

۳۹-۱۱- تهیه ، تدوین وتصویب مقررات وآئین نامه های داخلی برای اداره بهترامور اتحادیه درچهارچوب اساسنامه واختیارات تفویضی .

۳۹-۱۲- راهنمائی اعضاء درامور اجرائی ، مدیریتی ، مالی و مالیاتی ، بیمه ، مسائل قراردادی وحقوقی درصورت رجوع به اتحادیه.

۳۹-۱۳- تدوین پیش نویس بودجه اتحادیه برای تصویب ازطریق مجامع مربوطه .

۳۹-۱۴- تهیه صورت دارائی ودیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی وارائه آن به بازرس ونیزتنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی .

۳۹-۱۵- هیئت مدیره می تواند عضو متخطی ازاهداف ومقررات اساسنامه اتحادیه را از عضویت دراتحادیه اخراج نماید وعلت اخراج عضو را با ارائه دلایل آن به اتاق بازرگانی وصنایع معادن ایران گزارش کند . تصمیم اتاق ایران دراین خصوص قطعی است .

۳۹-۱۶- برگزاری همایش های تخصصی وصنفی به دعوت ازصاحبنظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء.

۳۹-۱۷- تهیه گزارش های سه ماهه سالانه ازعملکرد اتحادیه وارسال آن به اتاق ایران.

ماده ۴۰- خزانه دار

خزانه دارمسئول اداره امورمالی اتحادیه بوده وموظف است دفاتر واسناد وصورتجلسات مالی اتحادیه را تنظیم ، وصولی ها و پرداختها را کنترل واسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبط ونگهداری وحفاظت نماید .

ماده۴۱- وظایف خزانه داری عبارت است از:
الف) وصول وجمع آوری حق عضویت اعضاء درمقابل قبض رسید
ب) پیش بینی بودجه وهزینه های اتحادیه وتسلیم آن جهت تصویب به هیات مدیره
پ) تهیه گزارش وضع مالی ماهانه اتحادیه وتسلیم آن به هیات مدیره

ماده۴۲- کلیه اسناد ومدارک مالی وتعهدآور باامضاء مشترک رئیس اتحادیه یا نواب رئیس و خزانه دار همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهدبود. درضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری ومعمولی با امضاء رئیس اتحادیه یا نواب رئیس ویا دبیر همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.

ماده ۴۳- بازرس

۴۳-۱- شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده ۲۲ اساسنامه است .

۴۳-۲- یک نفر بازرس اصلی ویک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب وانتخاب مجدد آنها بلامانع است.

۴۳-۳- درصورت فوت ، استعفاء یا سلب شرایط مندرج درماده ۲۲اساسنامه ازبازرس اصلی وظیفه اورا بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده۴۴- وظائف بازرس

۴۴-۱- نظارت برکلیه اقدامات وعملیات هیئت مدیره درحدود مقررات این اساسنامه وتطبیق آن با مفاد اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی وقوانین جاری کشور ازوظایف بازرس می باشد ودرصورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب رابه هیئت مدیره اطلاع ورفع آنرا درخواست می نماید.

۴۴-۲- بازرس ، ترازنامه تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین درصورت لزوم کلیه اسناد واوراق مالی اتحادیه رامورد بررسی قرارداده و موظف است نظرخود را بصورت مکتوب دراختیار مجمع عمومی بگذارد.

۴۴-۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه وارائه خواهد نمود.

۴۴-۴- بازرس موظف است درکلیه امورمربوط به دعوت وبرگزاری مجامع عمومی عادی وفوق العاده نظارت نماید .

۴۴-۵- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه اتحادیه تحویل دهد.
رسیدگی به شکایات واصله ودرصورت لزوم تهیه گزارش برای هیئت مدیره یا مجامع عمومی

۴۴-۶-ارائه نظرکتبی به مجمع عمومی درباره گزارش مالی وبودجه پیشنهادی هیات مدیره.

۴۴-۷- اقدام به دعوت وتشکیل مجمع عمومی وتعیین دستور جلسه درمواردی که طبق اساسنامه دارای این اختیارمی باشد.

۴۴-۸- بازرس مکلف است گزارش اقدامات خودرا درمجامع عمومی اعم ازعادی و فوق العاده با توجه به دستور ارائه کند.

فصل پنجم – منابع مالی

ماده ۴۵- اشخاص حقیقی وحقوقی داوطلب عضویت در اتحادیه موظف به پرداخت مبلغ ورودیه بحساب جاری اتحادیه وتسلیم قبض آن به دبیرخانه میباشند.

ماده۴۶- هرعضو علاوه بر ورودیه ، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خودرا به حساب جاری اتحادیه واریز وقبض رسید آنرا نیزتحویل دبیر خانه نماید.

ماده۴۷- اتحادیه میتواند ازهدایا ، عطایا، وقف ، قبول وصیت وکمکهای نقدی وغیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده وچنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار واخذ وام ازبانکها ومؤسسات اعتباری یا ازشرکتها واشخاص عضو رادارد.

ماده ۴۸- وجوهی که بابت ارائه خدمات دریافت می دارد.

فصل ششم – انحلال وتصفیه

ماده ۴۹- اتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا برطبق رأی نهایی وقطعی محاکم قضائی منحل میشود.

ماده۵۰- چنانچه انحلال اتحادیه ازسوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیئت تصفیه ای را متشکل از سه نفرازنمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می نماید. انتخاب اعضاء هیئت مدیره اتحادیه قبل از انحلال درمقام اعضاء هیئت تصفیه بلامانع است . چنانچه انحلال اتحادیه ازسوی محاکم قضائی اعلام شود محکمه هیئت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده۵۱- پس از اعلام انحلال اتحادیه وتعیین اعضاء هیئت تصفیه ، مدیران سابق اتحادیه مکلف میباشند تمامی اوراق ، دفاتر، اموال واثاثیه اتحادیه رابا تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده۵۲- هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائی ها را روشن وپس از تسویه کلیه اموال منقول وغیرمنقول باقیمانده دراختیار اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران قرارخواهد گرفت.

ماده۵۳- وظائف وتکالیف واختیارات هیئت تصفیه دررابطه با اموال موجود ، مطالبات ودیون اتحادیه و بطورکلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب۱۳۴۷/۱۲/۲۴ ومفاد اساسنامه خواهد بود .

فصل هفتم – موارد متفرقه

ماده۵۴- حکمیت
اتحادیه می تواند درامور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیئت مدیره ازبین خود وسایر نمایندگان شرکتهای عضو ویا اشخاص حقیقی عضو ، فرد یاافراد واجد شرایط را تعیین وپس از جلب موافقت ، آنها را مأمور رسیدگی واعلام نظر نماید.

ماده ۵۵- درصورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد ، این امر توسط اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران صورت می پذیرد نظر اتاق قطعی ولازم الاتباع خواهد بود.

ماده۵۶- این اساسنامه دریک مقدمه و هفت فصل و۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تهیه وبه تصویب هیئت مؤسس اتحادیه متشکل از امضاء کنندگان ذیل رسیده است.